

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.11.25.	회신기일	2019.12.24.

△△△국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 하자보수 점검 조치 부적정
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 하자담보책임기간 부적정 지정 현황

공 사 명	준공일	검사 완료일	하자담보 책임기간		
			현 재	실 제	오류 기간
근골격계질환 예방 및 치료시설 구축	‘17.04.17	‘17.04.17	2017.04.19. ~ 2019.04.18.	2017.04.17. ~ 2019.04.16.	2일
2017년 △△△국립공원 탐방로 안내표지판 구매 설치	‘17.06.03	‘17.06.03	2017.06.08. ~ 2019.06.07.	2017.06.03. ~ 2019.06.02.	5일
2017년 △△△국립공원 진입로 문주시설 정비 공사	‘17.04.26	‘17.04.26	2017.04.24. ~ 2019.04.23.	2017.04.26. ~ 2019.04.25.	-2일
2017년 △△△국립공원 자동우량경보시설 경보발령기준 설정 용역	‘17.06.04	‘17.06.04	2017.05.25. ~ 2019.05.24.	2017.06.04. ~ 2019.06.03.	-10일

○ 공단 ‘공사업무집행규칙’ 제45조(하자보수 점검 및 조치) 제1항에서 사무소장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회이상(하자 담보책임기간 만료시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검원을 임명하여 하자 발생여부를 점검하게 하고 있으며, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제60조(공사계약의 하자담보책임기간) 제1항에 의거 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사의 도급계약을 체결할 때에는 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 해당 공사의 하자보수를 보증하기 위한 하자담보책임기간을 정하도록 하고 있음

- △△△국립공원사무소에서는 하자점검원 임명시 하자담보책임기간은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의거 전체 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 시작하여야 함에도 ‘2017년 △△△국립공원 탐방로 안내표지판 구매 설치’ 등 4건에 대하여 준공계가 접수된 날부터 기간을 산정하여 하자담보책임기간이 최소 2일부터 최대10일까지 앞당겨 지거나 늦추어 지도록 산정하여 하자담보책임기간을 부적정하게 설정함

2. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 규칙 숙지 및 직원교육 등 재발방지 대책 마련